

Clase 15 — SA - Sociedades en el Proceso concursal

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Una pregunta inicial

| ¿Qué entra en concurso?

- ¿La empresa?
- ¿La sociedad?
- ¿Los socios?
- ¿Los administradores?

La personalidad jurídica sigue importando

Empresa ≠ Sociedad ≠ Socios ≠ Administradores

La insolvencia no elimina la separación patrimonial.

Esquema general de la clase

1. Sujetos concursables.
2. Concurso preventivo.
3. Cramdown.
4. Quiebra.
5. Extensión de quiebra.

Sujetos concursables

- SA
 - SRL
 - Sociedad colectiva
 - Cooperativas
 - Sociedades de la Sección IV
 - Sociedades en liquidación
- ¿La disolución impide concursarse?

¿Quién solicita el concurso?

Sociedad



Representante legal



Ratificación del órgano de gobierno (art. 6 LCQ)

Concurso preventivo

La sociedad conserva:

- personalidad jurídica
- patrimonio
- administración
- órganos sociales

No existe desapoderamiento.

¿Qué ocurre con los órganos?

Asamblea / reunión de socios



Directorio / Gerencia



Fiscalización

Todos continúan funcionando.

Los administradores

Mantienen:

- deber de diligencia
- deber de lealtad
- deber de información

La crisis aumenta el estándar de actuación.

Actos del concursado

Administración ordinaria



Actos prohibidos



Actos sujetos a autorización judicial

Fracasa el período de exclusividad

No siempre sigue la quiebra.

Puede abrirse el procedimiento de salvataje.

Cramdown (art. 48 LCQ)

Fracaso del acuerdo



Registro



Inscripción de interesados



Nueva propuesta



Homologación o quiebra

¿Qué intenta salvar?

No necesariamente a los socios.

Sí, principalmente:

- la empresa;
- la continuidad de la actividad.

¿Quiénes pueden intervenir?

- terceros
- acreedores
- cooperativas
- la propia concursada

¿Qué adquiere el tercero?

No compra:

- inmuebles;
- maquinarias;
- mercaderías.

Compra:

- acciones;
- cuotas sociales;
- el control societario.

Cambio de control

Antes

Socios originales



Después

Nuevo controlante



Nuevo directorio



Misma persona jurídica

Caso

Metalúrgica S.A.

No obtiene acuerdo.

Se inscriben:

- un acreedor;
- un competidor;
- una cooperativa;
- la propia sociedad.

¿Quién controla la sociedad al finalizar?

Concurso en caso de agrupamiento económico

Arts. 65 a 68 LCQ

¿Por qué existe este régimen?

Un grupo económico puede funcionar como una unidad económica.

La insolvencia de una sociedad puede afectar rápidamente a las demás.

La ley permite una solución preventiva coordinada.

¿Qué es un agrupamiento?

Conjunto de personas que:

- desarrollan una actividad económica vinculada;
- mantienen relaciones permanentes;
- exteriorizan esa vinculación.

No se exige un tipo societario determinado.

Requisitos (art. 65)

- dos o más personas;
- agrupamiento económico permanente;
- exteriorización del grupo;
- presentación conjunta.

Cesación de pagos

No es necesario que todos los integrantes estén en cesación de pagos.

Basta que:

- uno de ellos se encuentre en cesación de pagos; y
- esa situación pueda afectar a los restantes integrantes del agrupamiento.

¿Quiénes pueden integrar el agrupamiento?

Por ejemplo:

- sociedad controlante;
- sociedades controladas;
- sociedades vinculadas;
- personas humanas;
- otras personas jurídicas.

Competencia

Interviene un único juez.

La competencia se determina por el integrante con el activo más importante.

Sindicatura

Se designa una sindicatura única.

Su función comprende:

- controlar cada concurso;
- analizar las relaciones internas del grupo;
- informar sobre la situación económica del agrupamiento.

Patrimonios

Cada integrante conserva:

- su personalidad jurídica;
- su patrimonio;
- sus acreedores;
- su proceso concursal.

No existe consolidación patrimonial.

Masas separadas

Sociedad A



Activo propio

Pasivo propio

Sociedad B



Activo propio

Pasivo propio

Sociedad C



Activo propio

Pasivo propio

Créditos entre integrantes

Los créditos existentes entre integrantes del agrupamiento:

- son verificables;
- **no se computan para formar las mayorías del acuerdo preventivo.**

Propuestas de acuerdo

Existen dos alternativas:

- propuestas individuales;
- propuesta unificada.

Propuestas individuales

Cada sociedad:

- presenta su propia propuesta;
- obtiene sus propias mayorías;
- puede tener un resultado diferente al resto del grupo.

Propuesta unificada (art. 67)

Todos los integrantes presentan una única propuesta.
Las mayorías se analizan conjuntamente.

Límite

La propuesta unificada no puede aprobarse únicamente por el peso de los acreedores de una sociedad.

Debe existir conformidad suficiente en cada concurso.

Fracaso de la propuesta unificada

Si la propuesta unificada fracasa:



fracasa el concurso del agrupamiento



puede declararse la quiebra de todos los integrantes.

¿Qué ventajas tiene?

- evita soluciones contradictorias;
- facilita la negociación con acreedores;
- permite coordinar la reestructuración del grupo;
- reduce costos procesales.

¿Qué NO produce?

No implica:

- fusión de patrimonios;
- desaparición de la personalidad jurídica;
- responsabilidad automática entre sociedades;
- extensión de la quiebra.

Diferencia con la extensión de quiebra

Concurso del agrupamiento

- preventivo;
- voluntario;
- coordinación procesal;
- patrimonios separados.

Extensión de quiebra

- falencial;
- excepcional;
- requiere los presupuestos de los arts. 160 y 161 LCQ;
- puede alcanzar a otro sujeto.

Caso

Holding S.A. controla:

- Industrial S.A.
- Comercial S.A.
- Logística S.A.

Industrial entra en cesación de pagos.

Las tres dependen financieramente unas de otras.

Preguntas

- ¿Pueden presentarse conjuntamente?
- ¿Las tres deben estar en cesación de pagos?
- ¿Se unifican los patrimonios?
- ¿Puede formularse una propuesta unificada?

- ¿La existencia del grupo permite extender automáticamente la quiebra?

Quiebra

Concurso



Fracaso



Quiebra



Desapoderamiento

Efectos de la quiebra

Sobre la sociedad.

Sobre los órganos.

Sobre los socios.

Sobre los administradores.

¿Desaparece la sociedad?

No.

La personalidad jurídica continúa hasta su extinción.

Efectos sobre los socios

Depende del tipo social.

No todos responden igual.

Artículo 160 LCQ

Quiebra



Sociedad con socios ilimitadamente responsables



Quiebra de los socios

Artículo 161 LCQ

Extensión de quiebra

No es automática.

Requiere presupuestos específicos.

Tres supuestos

- actuación en interés personal;
- abuso del control;
- confusión patrimonial inescindible.

Grupo económico

Grupo económico

≠

Extensión de quiebra

El grupo, por sí solo, no alcanza.

Caso final

Holding controla tres sociedades.

Hay:

- caja única;
- pagos cruzados;
- ventas ficticias;
- activos transferidos.

¿Procede la extensión?

¿Por cuál inciso?

Responsabilidad de administradores

Arts. 173 a 176 LCQ

Pregunta

La sociedad quebró.

¿Siempre responden los administradores?

Regla

No.

La quiebra de la sociedad

≠

Responsabilidad automática de directores o gerentes.

Art. 173 LCQ

Responden quienes:

- dolosamente;
hubieran:
- producido;
- facilitado;
- permitido;
- agravado
la insolvencia patrimonial.

¿Quiénes pueden responder?

- administradores;
- representantes;
- mandatarios;
- gestores;
- terceros.

No solamente los directores.

Requisitos

Debe acreditarse:

- conducta dolosa;
- daño;
- relación causal.

La simple mala administración no alcanza.

Finalidad

Obtener la reparación del daño causado a la masa de acreedores.

No se declara la quiebra del demandado.

Ejemplos

- ocultar bienes;
- desviar activos;
- simular créditos;
- continuar explotando fraudulentamente;
- llevar doble contabilidad;
- destruir documentación.

¿Quién inicia la acción?

Principalmente:

- síndico;
con autorización judicial.

¿Qué obtiene la sentencia?

No produce:

- extensión de quiebra.

Produce:

- condena indemnizatoria.

Comparación

Extensión de quiebra

- arts. 160-161;
- el demandado también quiebra;
- presupuestos excepcionales.

Responsabilidad concursal

- arts. 173-176;
- el demandado no quiebra;
- responde patrimonialmente.

Diferencia con la LGS

LGS



Protege a:

- sociedad;
- socios;
- terceros.

LCQ



Protege:

- la masa de acreedores.

Caso

El director:

- desvía dinero a otra sociedad del grupo;
- vende bienes por debajo del mercado;
- destruye documentación.

La sociedad quiebra seis meses después.

Preguntas

- ¿Corresponde extensión de quiebra?
- ¿Corresponde acción del art. 173?
- ¿Pueden coexistir ambas?

¿La quiebra siempre termina en liquidación?

No necesariamente.

La LCQ prevé distintas formas de conclusión.

Vías conclusivas de la quiebra

- liquidación del activo;
- avenimiento;
- pago total.

Son supuestos excepcionales.

Avenimiento

Existe acuerdo entre:

- el fallido;
- todos los acreedores.

El proceso concluye porque desaparece el conflicto.

Pago total

Se cancelan íntegramente:

- capital;
- intereses;
- gastos del concurso.

La quiebra concluye por satisfacción plena de los acreedores.

Ideas finales

El objetivo del sistema concursal no siempre es liquidar.

Según el caso puede lograrse:

- reestructurar;
- conservar la empresa;
- satisfacer íntegramente a los acreedores;
- poner fin al proceso por acuerdo.

Ideas finales

- ✓ Concurso ≠ Quiebra.
- ✓ La sociedad mantiene personalidad.
- ✓ El cramdown puede modificar el control.
- ✓ El grupo económico no implica extensión.
- ✓ La responsabilidad limitada no es absoluta.

Speaker notes